

UNIDAD 3. DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

UNIDAD 3

DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

Mapa conceptual

DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

- ¿QUÉ ACTOS SON MERCANTILES?
 - Actos absolutamente mercantiles (mercantiles por naturaleza)
 - Actos relativamente mercantiles (mercantiles si los hace un comerciante)
 - Fuentes del derecho mercantil
- ¿QUIÉN HACE NEGOCIOS?
 - El comerciante: requisitos, obligaciones y prohibiciones
 - La empresa y su fondo de comercio (aviamiento)
 - Auxiliares: dependientes e independientes
- ¿CÓMO SE ORGANIZA UN NEGOCIO GRANDE?
 - Sociedad mercantil: personalidad propia
 - Sociedad Anónima (SA): capital en acciones
 - Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): partes sociales
 - Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): constitución en línea
- ¿CÓMO TERMINAN O SE TRANSFORMAN?
 - Fusión y escisión
 - Disolución
 - Liquidación

Objetivos de aprendizaje

Al terminar esta unidad podrás:

1. Reconocer qué actos de la vida de los negocios son mercantiles y por qué la ley los trata de forma especial.
2. Identificar los requisitos que convierten a una persona en comerciante y las obligaciones que esa calidad le impone.
3. Distinguir comerciante, empresa y fondo de comercio, tres conceptos que se confunden fácilmente.

4. Clasificar los auxiliares del comerciante y saber hasta dónde puede obligar a un negocio cada uno de ellos.
5. Explicar qué significa que una sociedad tenga personalidad jurídica propia y por qué eso protege el patrimonio de los socios.
6. Comparar la SA, la SRL y la SAS para recomendar la más conveniente según el tamaño y las necesidades de un negocio.
7. Describir qué pasa cuando una sociedad se fusiona, se escinde, se disuelve o se liquida.
8. Aplicar todo lo anterior a situaciones reales que resolverás como contador en la práctica profesional.

Competencias a desarrollar

Competencia	Descripción	Nivel	Interpretativa	Comprender el régimen especial que la ley da a los actos de comercio y a los comerciantes
Analítica	Comparar las figuras societarias y elegir la adecuada para cada negocio	Básico-Intermedio		
Argumentativa	Fundamentar recomendaciones societarias ante clientes y socios	Intermedio		
Práctica	Preparar documentos básicos de constitución y operar el ciclo societario	Intermedio-Avanzado		
Investigativa	Consultar leyes mercantiles, usos mercantiles y jurisprudencia	Avanzado		

Los actos de comercio

>  **Para iniciar.** En la Unidad 2 aprendiste que las personas se conectan entre sí mediante obligaciones y contratos. Pero no todos los negocios se tratan igual ante la ley: vender un coche usado que ya no usas no es lo mismo que operar una agencia de autos usados. El derecho mercantil existe precisamente para distinguir esos casos y dar reglas especiales a quien hace del comercio su forma de vida. La pregunta de arranque es: ¿qué hace que un acto sea «de comercio»?

Definición: Acto de comercio

Conducta que la ley mercantil somete a su régimen especial por estar orientada a la producción o al intercambio de bienes y servicios con fines de lucro. Es la llave que abre la aplicación del Código de Comercio y de todas las reglas mercantiles.

Actos absolutamente mercantiles

Son mercantiles **por su propia naturaleza**, sin importar quién los realice. La ley los atribuye a la operación habitual de una empresa: la empresa de compraventa de mercancías, la de transporte, la de seguros, la de banca, la de expendio de alimentos, la de manufactura o fabricación, la de almacenes y depósitos, entre otras.

Lo determinante no es la persona sino la actividad: si una operación forma parte del giro de una de estas empresas, es mercantil.

Ejemplo

«Tacos El Güero», la cadena de taquerías de don Ernesto, es una empresa de expendio de alimentos: cada venta que hace es un acto mercantil. Pero doña Lupita, que una sola vez vende su cocina usada porque compró una nueva, no hace un acto de comercio: es un particular deshaciéndose de un bien. El mismo objeto (una cocina), dos regímenes distintos, porque la diferencia está en la organización y la habitualidad, no en el objeto vendido.

Actos relativamente mercantiles

Son actos que pueden ser civiles o mercantiles **según quién los realice**: son mercantiles cuando los celebra un comerciante como parte de su actividad, y civiles cuando los hace cualquier otra persona. Aquí entran la compraventa de mercancías para revenderlas, la comisión, el depósito y las operaciones de intermediación, entre otras.

Ejemplo

Cuando don Ernesto compra mil kilos de carne cada semana para sus taquerías, su compra es un acto mercantil: la hace un comerciante para revenderla transformada. Cuando tú compras carne para la carne asada del domingo, la compra es civil. El acto parece parecido; lo que lo distingue es la calidad de quien lo realiza y el destino económico de lo comprado.

Criterios para identificar un acto de comercio

Criterio	En qué consiste	Ejemplo
Objetivo	Mira la naturaleza del acto: si pertenece a la actividad de una empresa, es mercantil	La operación de un banco es mercantil, la haga un banco o un particular ocasional
Subjetivo	Mira la calidad del sujeto: si el acto lo realiza un comerciante en su actividad, es mercantil	La compra para revender es mercantil si la hace el comerciante
Sistema mixto	Combina ambos: la ley mexicana enumera casos por naturaleza y otros por calidad del sujeto	Es el sistema que adopta nuestro derecho mercantil

 El sistema mexicano es **mixto**: no define al acto de comercio de una sola vez, sino que lo identifica combinando la naturaleza de la actividad con la calidad de quien la realiza. Por eso, al analizar un caso, primero pregúntate «¿de qué actividad se trata?» y después «¿quién lo hace y para qué?».

Fuentes del derecho mercantil

Cuando resuelves un problema mercantil, las fuentes se consultan en este orden:

Fuente	Qué aporta	Cuándo se usa
Código de Comercio	Regla general del comercio: actos de comercio, comerciante, operaciones	Primera opción
Leyes mercantiles especiales	Regímenes particulares: sociedades (LGSM), títulos de crédito (LGTOC), entre otras	Cuando el tema es materia de una ley especial
Usos y costumbres mercantiles	Prácticas comerciales reconocidas en el mercado	Cuando la ley tiene oscuridad o deficiencia

Principios generales y derecho mercantil universal	Ideas comunes del comercio en el mundo	A falta de usos aplicables
Derecho civil, de forma supletoria	Reglas generales de obligaciones y contratos	Al final, para llenar huecos
Jurisprudencia y doctrina	Interpretación de los tribunales y análisis académico	Como criterio orientador

⚠ Importante. El derecho civil no desaparece en materia mercantil: actúa **de forma supletoria**, es decir, llena los huecos que la ley mercantil no prevé. Esto explica que en la Unidad 2 hayas estudiado obligaciones y contratos civiles: son la base que sostiene también a los negocios mercantiles.

> **🗨 Hacia el siguiente tema.** Ya sabes identificar qué actos son mercantiles. Pero esos actos los realiza alguien de manera habitual y profesional: el comerciante. ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Qué le exige la ley a cambio del beneficio de comerciar? Eso es lo siguiente.

El comerciante

> **🗨 Para iniciar.** Imagina que decides dedicarte formalmente a vender equipos de cómputo a empresas. A partir de ese momento, la ley te ve diferente: ya no eres un particular que compra y vende, eres un comerciante, y con esa etiqueta llegan tanto ventajas como deberes que un contador debe conocer muy bien, porque varios de ellos son tareas contables.

Definición: Comerciante

Persona que ejerce de manera habitual y profesional los actos de comercio, haciendo de esa actividad su ocupación ordinaria y actuando en nombre propio. La habitualidad y la actuación por cuenta propia son su sello distintivo: quien comercia una sola vez, o quien negocia para otros, no es comerciante en sentido propio.

Requisitos para tener la calidad de comerciante

Requisito	En qué consiste	Error frecuente
Capacidad legal	Ser hábil para ejercer el comercio por sí mismo	Creer que cualquier persona puede firmar por el negocio
Habitualidad	Ejercer actos de comercio de manera repetida, como ocupación ordinaria	Confundir una venta ocasional con el ejercicio del comercio
Actuación en nombre propio	Negociar por cuenta y riesgo propios	Confundir al dependiente que vende con el dueño del negocio

La **inscripción en el Registro Público de Comercio** no es lo que hace al comerciante: la ley exige que se inscriba, pero su omisión no impide que alguien sea comerciante de hecho. Lo que sí trae consecuencias: ciertos documentos y actos no producen efectos frente a terceros si no están registrados, y el comerciante queda expuesto a sanciones administrativas.

Obligaciones del comerciante

Las obligaciones formales del comerciante son el pan de cada día de la contabilidad. Destacan:

1. **Inscribirse en el Registro Público de Comercio** y comunicar los cambios relevantes de su situación.

2. **Llevar un sistema de contabilidad** que registre ordenadamente sus operaciones: aquí está el origen histórico de tu carrera. La contabilidad no es un trámite: es una obligación de ley y, en litigios, los libros son prueba.
3. **Conservar la correspondencia y los documentos** relacionados con sus negocios durante los plazos que exige la ley.
4. **Publicar** los avisos que correspondan a su situación mercantil cuando la ley lo ordene.
5. **Denunciar ante la autoridad competente el estado de cesación de pagos** (que no puede pagar sus deudas a su vencimiento) en el plazo legal: un deber delicado que suele sorprender a los nuevos contadores.

⚠ Importante. Llevar contabilidad «por cumplir» o con registros incompletos tiene consecuencias graves: multas, pérdida de valor probatorio de los libros y, en el extremo, responsabilidad penal del comerciante y de quien autorice la contabilidad. La calidad de la información contable es, en sí misma, un asunto jurídico.

Prohibiciones para comerciar

La ley impide que ciertas personas ejerzan el comercio por cuenta propia, ya sea en absoluto o con límites: los menores no emancipados (por falta de capacidad), los funcionarios públicos en el ramo que administren (por conflicto de interés), quienes han sido inhabilitados judicialmente y los fallidos que no han sido rehabilitados. El objetivo es proteger tanto al propio sujeto (por ejemplo, al menor) como a la confianza del mercado.

💡 Ejemplo

Laura es cajera de la cadena «Moda Joven» y atiende el mostrador todos los días. Aunque vende, no es comerciante: actúa en nombre y por cuenta de la empresa, con subordinación. Su jefe directo sí podría serlo si administrara el negocio propio. Esta distinción —quien vende no siempre es comerciante— resolverá muchas dudas en tu práctica.

Comerciante individual frente a sociedad

Aspecto	Comerciante individual	Sociedad mercantil
Personalidad	La persona física del dueño	Persona moral propia y distinta
Responsabilidad por deudas	El dueño responde con todo su patrimonio	Por regla general, la sociedad responde; los socios arriesgan lo aportado
Constitución	No requiere escritura social	Requiere estatutos y registro
Continuidad	Depende de la vida del dueño	Puede sobrevivir a sus fundadores
Financiamiento	Limitado al crédito personal del dueño	Acceso a socios e inversionistas

> **🗨 Hacia el siguiente tema.** El comerciante no es solo una persona que firma contratos: detrás de él hay una organización con clientela, local, marca, equipo y proveedores. Esa organización tiene vida propia y hasta se puede vender. Es la empresa, y su conjunto de elementos recibe un nombre técnico que debes dominar: el fondo de comercio.

La empresa y el fondo de comercio

> **🗨 Para iniciar.** Si mañana alguien comprara «Tacos El Güero», ¿qué estaría comprando exactamente? No solo las sartenes y el local: compraría la marca, la receta de la salsa, la cartera de clientes de oficina que

pide a domicilio, los contratos con proveedores. Ese paquete, que vale mucho más que la suma de sus partes, es lo que esta sección te enseña a nombrar.

Definición: Empresa

Organización de trabajo, capital y otros factores de producción, destinada a producir o intermediar bienes y servicios en el mercado, asumiendo el riesgo de hacerlo. Es un concepto de organización: la empresa es la actividad organizada, no la suma de cosas.

Definición: Fondo de comercio (aviamento)

Universalidad de bienes corpóreos e incorpóreos que permite explotar una empresa: clientela, nombre comercial, local, instalaciones, mercancías, contratos, derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos. Como «universalidad», se puede transferir en bloque, con todo y su capacidad de producir ganancias.

Elementos del fondo de comercio

Elemento	Descripción	Por qué importa
Clientela	Conjunto de clientes habituales	Es el corazón del fondo: sin clientes no hay negocio
Nombre comercial	Nombre con que se conoce y distingue el negocio	Genera confianza y memoria en el mercado
Local e instalaciones	Establecimiento físico y sus equipos	Sustento material de la operación
Mercancías y materias primas	Bienes destinados a la venta o transformación	Capital de trabajo
Derechos de propiedad industrial	Marcas, invenciones, diseños	Protegen la identidad y la innovación
Contratos y proveeduría	Relaciones comerciales vigentes	Garantizan continuidad de operación
Know-how	Conocimientos técnicos y procesos	Ventaja competitiva difícil de imitar

 La doctrina destaca el principio de **estabilidad del empresario** (o del aviamento): cuando el fondo de comercio cambia de manos, la empresa debe poder seguir operando sin que la clientela se pierda. Por eso las reglas de transmisión buscan que el negocio continúe, no que se desarme.

Empresa, comerciante y fondo: tres conceptos distintos

Concepto	Qué es	Pregunta que responde
Comerciante	La persona que ejerce el comercio	¿Quién?
Empresa	La actividad organizada con riesgo	¿Qué hace?
Fondo de comercio	El conjunto de bienes que permite explotarla	¿Con qué la hace?

Ejemplo

Cuando la dueña de la flota de reparto «Envíos Rápidos del Golfo» se jubila y vende el negocio, entrega el fondo de comercio: camionetas, bodega, la app de pedidos, la marca y los clientes corporativos. El comprador puede mantener a los mismos empleados y contratos de servicio. Si la compraventa estuviera bien estructurada, la clientela no siente el cambio: eso es la estabilidad del aviamiento funcionando.

>  **Hacia el siguiente tema.** Nadie administra una empresa solo. El comerciante necesita personas que lo representen, vendan, cobren e intermedien: los auxiliares del comerciante. La pregunta clave será: ¿hasta dónde puede obligar cada auxiliar al negocio? Para un contador que revisa firmas y pagos, esta pregunta es oro puro.

Los auxiliares del comerciante

>  **Para iniciar.** Don Ernesto ya no alcanza a administrar todas las taquerías de «Tacos El Güero». Su primo Toño dirige la operación diaria, una corredora consigue clientes de banquetes, un comisionista vende franquicias en el interior y un agente busca proveedores de carne. Todos «trabajan para él», pero la ley los trata de maneras muy distintas, sobre todo al momento de comprometer el negocio.

Auxiliares dependientes

Están **subordinados** al comerciante y actúan en su nombre, dentro de las facultades que les confiere.

Auxiliar	Función	Hasta dónde puede obligar al negocio
Factor	Representante general, dirige el negocio o una sucursal	Facultades amplias para todos los actos del giro normal del negocio; es el auxiliar dependiente por excelencia
Dependiente	Ejecuta operaciones del giro (vender, cobrar en mostrador)	Solo los actos propios del puesto que desempeña
Viajante	Promueve ventas y recaba pedidos fuera del establecimiento	Gestionar pedidos y cobros según las instrucciones recibidas

Definición: Factor

Auxiliar dependiente investido con un poder general para administrar el negocio del comerciante en nombre de éste. Sus actos, dentro del giro ordinario, obligan directamente al titular, aunque el poder esté inscrito o no según el caso.

Auxiliares independientes

Actúan **por cuenta propia**, son mercaderes de sí mismos y responden de su propia gestión. Destacan:

Auxiliar	Función	Característica clave
Corredor	Intermedia acercando a las partes, sin representar a ninguna	No toma posesión de las mercancías; su oficio es la información y la mediación
Comisionista	Realiza operaciones por cuenta de un mandante, en su propio nombre o en el del mandante según el encargo	Contrata, pero el negocio pertenece al mandante

Agente de comercio	Promueve y asegura negocios para un principal de manera estable	Intermedia de forma habitual sin ser dependiente
Martillero	Vende bienes en pública subasta	Actúa con independencia y bajo reglas propias del remate

Auxiliares técnicos

Aportan conocimiento especializado sin ser parte de la operación comercial: mediadores que acercan posiciones en conflictos, peritos que dictaminan sobre hechos técnicos, y árbitros que resuelven controversias comerciales cuando las partes acuerdan someterse a su decisión.

 **Importante.** Antes de aceptar un pedido, un contrato o un pago, pregunta: ¿quién firma y con qué facultades? Un factor puede comprometer al negocio en el giro ordinario; un dependiente de mostrador solo en actos de su puesto; un comisionista puede contratar en nombre propio. Revisar las facultades del firmante es una de las revisiones más rentables que harás como contador.

>  **Hacia el siguiente tema.** Los auxiliares resuelven la operación diaria, pero hay necesidades que una sola persona no puede cubrir: capital grande para crecer y compartir el riesgo. La respuesta jurídica es la sociedad mercantil, que veremos a fondo en las siguientes secciones.

Las sociedades mercantiles: concepto y personalidad jurídica

>  **Para iniciar.** Tres hermanos quieren abrir una fábrica de muebles pero, juntos o por separado, no tienen el capital suficiente y temen perder sus casas si el negocio fracasa. La sociedad mercantil responde a ambos problemas: junta recursos de varias personas y, sobre todo, crea una persona nueva, distinta de los hermanos, que será la que se endeude y opere. Esa «persona nueva» es la clave de todo lo que sigue.

Definición: Sociedad mercantil

Persona moral creada por un contrato mediante el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preferentemente económico, y a repartir entre sí las utilidades. Al constituirse conforme a la ley, adquiere personalidad jurídica propia.

Qué implica la personalidad jurídica propia

1. **Patrimonio propio:** la sociedad es titular de sus bienes y deudas, separados del patrimonio de cada socio.
2. **Capacidad para operar:** puede contratar, demandar y ser demandada, tener RFC y cuentas bancarias a su nombre.
3. **Responsabilidad separada:** por regla general, las deudas sociales se pagan con el patrimonio social; los socios responden en la medida que su tipo social determine (en las sociedades de capital, normalmente hasta el monto de su aportación).
4. **Perpetuidad:** la sociedad puede seguir existiendo aunque cambien sus socios.

 **Importante.** La personalidad jurídica es una protección, no un escudo para el abuso. Cuando la sociedad se usa para defraudar o oculta que en realidad es el alter ego de una persona, los tribunales pueden hacer responsables a los socios que abusaron de la forma (doctrina del levantamiento del velo). Como contador, documentar operaciones entre la sociedad y sus socios con claridad evita llegar a ese escenario.

Cómo se constituye una sociedad

El ciclo básico de constitución es siempre el mismo, con variaciones de detalle:

1. **Proyecto de estatutos:** nombre, objeto social, domicilio, capital, administración y demás reglas del juego interno.
2. **Aportaciones de los socios:** dinero o bienes y servicios, según lo permita cada tipo social.
3. **Protocolización ante notario** (en las sociedades que la requieren): el notario da fe de que el contrato cumple los requisitos de ley.
4. **Inscripción en el Registro Público de Comercio:** a partir de la inscripción, la sociedad opera frente a terceros con plenitud.

Las sociedades mercantiles reconocidas en México

Tipo	Nombre completo	Rasgo distintivo
SNC	Sociedad en Nombre Colectivo	Socios ilimitadamente responsables; prima la confianza personal
S en C	Sociedad en Comandita Simple	Socios ilimitados + comanditarios que solo aportan
SRL	Sociedad de Responsabilidad Limitada	2 a 50 socios, capital en partes sociales
SA	Sociedad Anónima	Capital dividido en acciones, ideal para grandes proyectos
S en CA	Sociedad en Comandita por Acciones	Comanditarios con acciones + socios ilimitados
SAS	Sociedad por Acciones Simplificada	Solo personas físicas, constitución en línea

En esta unidad profundizaremos en las tres más usadas en la práctica de los negocios: **SA, SRL y SAS**.

>  **Hacia el siguiente tema.** Comencemos por la más tradicional y completa: la Sociedad Anónima. Verás qué significa que el capital se divida en acciones y cómo se organizan sus órganos.

Sociedad Anónima (SA)

>  **Para iniciar.** Piensa en una empresa grande que cotiza o podría cotizar en bolsa: cientos o miles de dueños que no se conocen entre sí, todos con derecho a las utilidades y a votar en las decisiones clave. ¿Cómo se coordina eso? La respuesta es la SA: capital dividido en acciones libremente transmisibles y una estructura de órganos clara.

Definición: Sociedad Anónima

Sociedad mercantil cuyo capital social está dividido en acciones; los accionistas responden únicamente por el pago de sus acciones y la sociedad se administra mediante órganos sociales: la asamblea de accionistas y los administradores. Es el tipo social diseñado para reunir capitales numerosos.

El capital social y las acciones

Definición: Acción

Título que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad por acciones y confiere a su titular la calidad de accionista, con derechos económicos (dividendos, participación en la liquidación) y políticos (voto en asamblea). Las acciones son nominativas y se transfieren por endoso o cesión según su serie.

Clase de acciones	Derecho principal
Ordinarias	Voto y dividendos en igualdad de condiciones
Preferentes	Prioridad en el pago de dividendos; suelen tener voto limitado
Limitadas en voto	Dividido: mayor dividendo a cambio de votar solo en ciertos asuntos

Para entender el capital de una SA (y para tu materia de contabilidad) distingue tres niveles:

Concepto	Significado	Ejemplo
Capital autorizado	Tope máximo que la asamblea autoriza emitir	Un millón de acciones
Capital suscrito	Parte del autorizado que los accionistas se comprometen a tomar	Seiscientas mil acciones comprometidas
Capital pagado	Parte del suscrito efectivamente pagada	Cuatrocientas mil acciones ya pagadas

Ejemplo

«Ropa Infantil Moda Joven, SA» autoriza un millón de acciones; sus tres fundadoras suscriben seiscientas mil y pagan cuatrocientas mil para arrancar. Mientras el resto se va pagando, la empresa puede hacerse de recursos con nuevas suscripciones sin modificar de nuevo sus estatutos, siempre dentro del tope autorizado. Los estados financieros distinguirán capital suscrito y pagado: eso que verás en contabilidad es exactamente esta estructura legal.

Los órganos sociales

Órgano	Quiénes lo integran	Qué decide
Asamblea general de accionistas	Todos los accionistas con derecho a voto	Órgano supremo: aprueba estados financieros, dividendos, nombramientos y cambios a los estatutos
Administradores (consejo o administrador único)	Designados por la asamblea	Dirigen la sociedad y la representan judicial y extrajudicialmente
Comisarios	Designados por la asamblea	Vigilan que la administración cumpla sus funciones; equivalente funcional de la auditoría interna

La asamblea celebra sesiones **ordinarias** (rutina anual: estados financieros, dividendos, nombramientos) y **extraordinarias** (decisiones de mayor peso: modificar estatutos, aumentar o reducir capital, fusión, disolución). Las convocatorias y quórum siguen reglas estrictas que protegen a las minorías; el administrador debe también respetar las reglas de conflicto de interés.

>  **Hacia el siguiente tema.** La SA es poderosa pero formal. Para negocios medianos donde los socios se conocen y quieren controlarse entre sí, existe una figura más a la medida: la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

>  **Para iniciar.** Cinco amigos de la universidad abren una agencia de diseño. Quieren responsabilidad limitada (como en la SA), pero también decidir juntos quién entra y quién sale de la sociedad: no aceptarían que un desconocido comprara participación de uno de ellos. Ese equilibrio —protección patrimonial + control de la confianza— es exactamente lo que ofrece la SRL.

Definición: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad mercantil integrada por socios (con un máximo de cincuenta) cuyo capital se divide en partes sociales iguales y acumulables por industriales; los socios responden por las obligaciones sociales solo hasta el monto de sus aportaciones, y la transmisión de partes sociales a terceros está sujeta al consentimiento de los socios, salvo pacto en contrario.

Partes sociales: el primo de las acciones

Aspecto	Partes sociales (SRL)	Acciones (SA)
Qué representan	Aportación de cada socio al capital	Parte alícuota del capital
Libre transmisibilidad	No: a terceros requiere consentimiento de los socios, con derecho de preferencia	Sí, por regla general
Oferta pública	Prohibida	Posible
Conocimiento entre socios	Esencial: aquí se elige a los socios	Innecesaria: se invierte en una sociedad anónima

El **derecho de preferencia** funciona así: si María quiere vender sus partes sociales, primero debe ofrecérselas a sus socios en las mismas condiciones; solo si ninguno la compra, puede venderlas a un tercero (con el consentimiento social requerido). Así se protege la confianza interna.

Administración de la SRL

La administración corresponde a **un gerente o varios** (socios o no), nombrados por los socios. El gerente administra dentro de las facultades de sus estatutos y, como en toda sociedad, responde de los daños que cause por dolo o culpa en el desempeño. La SRL no necesita consejo ni comisarios obligatorios: su estructura es ligera.

Ejemplo

En la agencia «Pixel Cuadrado, SRL», Carlos vende su 20% porque se muda al extranjero. Sus socios, Ana y Beto, tienen derecho de preferencia para comprar esas partes en las mismas condiciones que ofrezca un tercero. Si prefieren a un amigo inversionista, deben dar su consentimiento. Si Carlos intentara «venderle» su parte a cualquiera sin el procedimiento, la transmisión no operaría contra la sociedad: así de fuerte es el control interno en la SRL.

>  **Hacia el siguiente tema.** Queda un tercer tipo que has oído mencionar en noticias de emprendimiento: la SAS, diseñada para que cualquier persona pueda constituir su empresa desde su celular y sin costos de notario. Veamos qué ofrece y qué límites tiene.

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)

>  **Para iniciar.** Karla diseña joyería y vende por redes sociales. Quiere facturar formalmente, proteger su patrimonio personal y poder crecer con socios, pero no tiene dinero para notario ni tiempo para trámites. Su respuesta es la SAS: la figura pensada para emprendedores, con constitución en línea y capital sin mínimo legal.

Definición: Sociedad por Acciones Simplificada

Sociedad por acciones que solo pueden constituir personas físicas, sin capital mínimo legal, formada ante el sistema electrónico de la autoridad administradora del registro, con acta constitutiva estandarizada y sin costo de protocolización notarial. Es la forma societaria más simple del derecho mexicano.

Rasgos que definen a la SAS

Rasgo	Detalle	Consecuencia práctica
Solo personas físicas como accionistas	Las personas morales no pueden ser accionistas de una SAS	Si quieres asociarte con otra empresa, necesitas otro tipo social
Un accionista es suficiente	Admite sociedad unipersonal	Karla puede empezar sola
Capital sin mínimo legal	Los socios deciden el monto	Arranques pequeños formalizados
Constitución electrónica	Se forma en línea, con acta estandarizada	Rápido y sin costo notarial
Estructura flexible	Administrador único o consejo; asambleas por escrito en muchos casos	Menos formalidades internas

 **Importante.** La simplicidad tiene contrapesos: al no poder admitir personas morales como accionistas, la SAS puede quedarse corta cuando el negocio crece y entra un fondo de inversión; y su flexibilidad exige disciplina documental. Muchas SAS exitosas se convierten en SRL o SA al madurar. Elegir tipo social no es para siempre: es una decisión que se revisa con el ciclo de vida del negocio.

SA, SRL y SAS en un solo cuadro

Característica	SA	SRL	SAS
Socios/accionistas	Mínimo dos accionistas, sin máximo	De 2 a 50 socios	De 1 a n personas físicas
Títulos del capital	Acciones	Partes sociales	Acciones
Transmisión	Libre por regla general	Consentimiento de socios y preferencia	Libre por regla general
Oferta pública	Posible	Prohibida	No procede para colocación entre el gran público
Constitución	Escritura pública y registro	Escritura pública y registro	En línea, sin notario
Capital mínimo legal	No hay mínimo legal	No hay mínimo legal	No hay mínimo legal

Administración	Administrador único o consejo	Gerente(s)	Administrador único o consejo
Vigilancia	Comisarios	No obligatoria	No obligatoria
Ideal para	Grandes proyectos, inversión numerosa	Negocios medianos entre socios de confianza	Emprendedores al arranque

>  **Hacia el siguiente tema.** Las sociedades, como las personas, tienen ciclo de vida: nacen, se transforman, se unen con otras, se separan en partes y finalmente se extinguen. Ese último tramo —fusión, escisión, disolución y liquidación— es donde un contador juega papel estelar: cerrar bien es tan importante como abrir bien.

Fusión, escisión, disolución y liquidación

>  **Para iniciar.** Las empresas también se casan, se divorcian y heredan. Dos cadenas de taquerías rivales pueden unirse para competir mejor; una empresa gigante puede dividirse para administrarse mejor; y un negocio sin rumbo puede decidir cerrarse ordenadamente para pagar a todos y quedar sin deudas. Cada operación tiene su propia lógica jurídica y contable.

Fusión

Definición: Fusión

Operación por la que dos o más sociedades se unen: una existente absorbe a la(s) otra(s), o todas desaparecen para formar una nueva. La sociedad que resulta de la fusión asume los derechos y obligaciones de las fusionadas.

Modalidad	En qué consiste	Ejemplo
Por absorción	Una sociedad sobrevive y absorbe a las demás	"El Güero" absorbe a "Los Primos" y ambas marcas operan bajo una sola sociedad
Por combinación (creación)	Todas desaparecen y surge una nueva	"El Güero" y "Los Primos" se unen para crear "Taquerías del Golfo, SA"

El procedimiento, en términos generales: aprobación por los órganos sociales de cada sociedad, preparación del proyecto de fusión, publicación de avisos para que los acreedores puedan manifestar oposición, e inscripción en el Registro Público de Comercio. La fase de **oposición de acreedores** es la protección del mercado: nadie puede desaparecer jurídicamente dejando atrás deudas sin que los acreedores tengan oportunidad de cobrar.

Escisión

Definición: Escisión

Operación por la que una sociedad divide su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren en bloque a sociedades nuevas o ya existentes. Puede ser total (la sociedad original se extingue) o parcial (la original conserva una parte del patrimonio y sigue operando).

 Ejemplo

«Envíos Rápidos del Golfo, SA» opera paquetería y mudanzas, negocios que ya no comparten nada. La sociedad se escinde: la paquetería queda en la sociedad original y las mudanzas pasan a una nueva sociedad. Cada negocio recibe en bloque sus activos, sus deudas y su gente, con la protección de que los acreedores de cada ramo fueron avisados oportunamente.

Disolución

La **disolución** es la decisión o el hecho que pone fin a la vida activa de la sociedad: deja de realizar su objeto y entra en estado de liquidación. Entre las causas más comunes:

1. **Vencimiento del plazo** fijado en los estatutos (si no se prorroga).
2. **Imposibilidad de realizar el objeto social** o conclusión del mismo.
3. **Pérdidas** que reduzcan el capital por debajo del mínimo necesario, cuando los estatutos lo determinan o la ley lo exige.
4. **Decisión de los socios** adoptada en asamblea conforme a los quórums de ley.
5. **Fusión o escisión**, cuando el resultado sea la extinción.
6. Las demás que prevean los estatutos.

 **Importante.** Disolución no es lo mismo que extinción. Al disolverse, la sociedad conserva su personalidad jurídica pero cambia de actividad: ya no opera como negocio, ahora existe para cobrar lo que le deben, pagar lo que debe y repartir el sobrante. Esa etapa es la liquidación.

Liquidación **Definición: Liquidación**

Estado de la sociedad disuelta en el que se realizan las últimas operaciones: cobrar créditos, pagar el pasivo, vender los bienes necesarios y repartir el remanente entre los socios. La sociedad concluye su vida cuando termina la liquidación y se inscribe su extinción.

El orden del cierre es una regla de justicia distributiva que memorizarás bien en contabilidad:

1. **Pagar a los acreedores sociales:** las deudas primero; los socios no reciben nada si hay pasivo.
2. **Devolver las aportaciones** de los socios según su contrato.
3. **Repartir el remanente** proporcionalmente, conforme a los estatutos y a la ley.

 Ejemplo

«Ropa Infantil Moda Joven, SA» decide disolverse. Su activo total es de un millón y medio de pesos; sus deudas con proveedores y bancos suman trescientos mil pesos. En la liquidación se pagan primero los trescientos mil; del millón doscientos restante se devuelve a cada accionista lo que aportó y, si sobra algo, se reparte proporcionalmente a sus acciones. Nadie «cobra dividendos» mientras haya deudas pendientes: el orden es inexorable.

>  **Hacia la Unidad 4.** Ya sabes quiénes hacen negocios (comerciantes y sociedades), con qué organización (empresa y fondo) y cómo nacen y mueren. Pero los negocios también mueven dinero prometido: letras, cheques y pagarés que circulan de mano en mano. Son los títulos de crédito, la materia de la próxima unidad.

Doctrina comparada

País	Criterio dominante para los actos de comercio	Sociedad unipersonal	Sociedad simplificada
México	Mixto (enumeración de casos + calidad de comerciante)	Admitida (SAS y sociedades por acciones conforme a las reglas aplicables)	SAS
España	Criterio objetivo (lista legal de actos)	Sí (SL y SA unipersonales)	Sociedades limitadas rápidas (SLR)
Argentina	Criterio subjetivo-profesional (empresario)	Sí (SAS unipersonal)	SAS
Colombia	Enumeración casuística	Sí (SA, SAS)	SAS (pionera de la figura)

Legislación aplicable comentada

La unidad se apoya en tres ordenamientos principales y en criterios complementarios. Conviene conocer qué regula cada uno, sin necesidad de memorizar artículos:

Código de Comercio — es la ley marco del comercio: define y enumera los actos de comercio, regula la calidad y las obligaciones del comerciante (entre ellas, llevar contabilidad y registrarse), organiza el Registro Público de Comercio y disciplina las operaciones generales del comercio, incluidos los auxiliares y varios contratos mercantiles.

Ley General de Sociedades Mercantiles — es la ley de este capítulo societario: regula la constitución, funcionamiento, órganos, capital, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de todas las sociedades mercantiles mexicanas: colectiva, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y por acciones simplificada.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito — regula los documentos que dan soporte a las operaciones mercantiles y que circulan cambiando de dueño: letra de cambio, cheque y pagaré, además de las operaciones de crédito. Su estudio profundo corresponde a la Unidad 4.

Fuentes complementarias — los usos y costumbres mercantiles llenan los huecos de la ley; la jurisprudencia de los tribunales federales interpreta las normas mercantiles; y el derecho civil actúa de forma supletoria, tal como se explicó en la sección 3.1.

Esquema de síntesis

NEGOCIO MERCANTIL

- ¿ES ACTO DE COMERCIO?
 - Absolutamente mercantil (por naturaleza: empresa)
 - Relativamente mercantil (si lo hace un comerciante)
 - Sistema mixto
- ¿QUIÉN LO EJERCE?

- └─ Comerciante individual (responsabilidad propia, ilimitada)
- └─ Sociedad (persona moral, patrimonio separado)
 - └─ SA: capital en acciones, órganos completos
 - └─ SRL: 2 a 50 socios, partes sociales controladas
 - └─ SAS: personas físicas, en línea, flexible
- └─ Auxiliares: factor, dependientes, corredores, comisionistas
- └─ ¿CON QUÉ OPERA?
 - └─ Fondo de comercio (ahavala)
 - └─ Clientela + nombre + local
 - └─ Marca + contratos + know-how
- └─ ¿CÓMO TERMINA O SE TRANSFORMA?
 - └─ Fusión: absorción o combinación
 - └─ Escisión: total o parcial
 - └─ Disolución → Liquidación
 - 1. Pagar a acreedores
 - 2. Devolver aportaciones
 - 3. Repartir remanente

Cuestionario de estudio

1. ¿Por qué decimos que el sistema mexicano para identificar actos de comercio es mixto? Da un ejemplo de cada criterio.
2. ¿Qué diferencia hay entre una venta ocasional de un bien propio y la operación habitual de una empresa que vende esos mismos bienes?
3. ¿Cuáles son los requisitos para tener la calidad de comerciante y qué papel juega la inscripción en el Registro Público de Comercio?
4. Enumera las obligaciones del comerciante y explica por qué al menos dos de ellas son tareas directamente contables.
5. ¿Por qué la ley prohíbe comerciar a ciertas personas (menores, funcionarios en su ramo, fallidos no rehabilitados)? ¿Qué busca proteger?
6. Explica con tus palabras qué es el fondo de comercio y por qué suele valer más que la suma de sus bienes.
7. ¿Qué es el principio de estabilidad del empresario y qué relación tiene con la compraventa de negocios?
8. Distingue auxiliares dependientes e independientes del comerciante, con dos ejemplos de cada uno.
9. ¿Quién es el factor y por qué sus actos obligan al comerciante incluso más allá de lo que un dependiente de mostrador podría comprometer?
10. ¿Qué significa que la sociedad tenga personalidad jurídica propia? Menciona tres consecuencias prácticas.
11. ¿En qué consiste el levantamiento del velo societario y qué práctica contable ayuda a no llegar a ese escenario?
12. Compara partes sociales y acciones: transmisión, oferta pública y tipo de sociedad a la que corresponden.
13. ¿Qué clase de decisiones toma la asamblea ordinaria y cuáles la extraordinaria de una SA?
14. ¿Por qué la SAS solo admite personas físicas como accionistas y qué límite práctico genera eso cuando la empresa crece?
15. ¿Qué diferencia hay entre disolución, liquidación y extinción? ¿En qué orden se paga el remanente de una liquidación?

Caso 1: El food truck de Karla

Karla vende tacos al pastor en un food truck, todos los días, en la misma colonia, y ya le compran empresas para sus convivios. Un asesor le dice que «como es chica, no es comerciante». Karla pregunta: ¿ya soy comerciante? ¿Qué obligaciones adquiere y qué le conviene: seguir individual, SRL o SAS?

Pistas para resolver: aplica los requisitos (capacidad, habitualidad, nombre propio); identifica las obligaciones formales que nacen con la calidad de comerciante; compara responsabilidad y control entre las tres opciones antes de recomendar.

Caso 2: La salida de Beto de Pixel Cuadrado

En «Pixel Cuadrado, SRL», Beto posee 25% de las partes sociales. Recibe una oferta de un tercero que paga 20% más de lo que valdría su participación y quiere cerrar «ya». Ana y Carlos, los otros socios, se enteran hasta que el contrato está redactado. ¿Qué derechos tienen Ana y Carlos? ¿Qué debería haber hecho Beto para vender correctamente?

Pistas para resolver: recuerda el derecho de preferencia y el consentimiento social para transmitir a terceros; piensa qué sucede con la oferta si los socios ejercen su preferencia; y evalúa qué dicen los estatutos, porque los plazos del procedimiento pueden pactarse.

Caso 3: Dos taquerías deciden unirse

«Tacos El Güero, SA» y «Los Primos, SA» operan en la misma zona y deciden fusionarse para comprar en conjunto y bajar costos. Ninguna quiere «desaparecer» bajo la marca de la otra. Los acreedores de ambas, al leer el aviso de fusión, empiezan a llamar para exigir pagos anticipados. ¿Qué modalidad de fusión conviene? ¿Por qué los acreedores pueden oponerse y qué papel juega el aviso publicado?

Pistas para resolver: distingue absorción de combinación; recuerda que la fusión no es un trámite interno sino una operación que protege a los acreedores con publicidad y oposición; y piensa cómo quedarían las deudas de ambas sociedades en la sociedad resultante.

Caso 4: El cierre ordenado de Moda Joven

«Ropa Infantil Moda Joven, SA» acumula pérdidas dos años seguidos; las socias deciden no continuar. Hay proveedores por pagar, dos tiendas por cerrar y un inventario que se puede vender. Las socias preguntan si pueden «repartirse las tiendas entre ellas y ya». ¿Qué procedimiento deben seguir y en qué orden se pagan las deudas y se reparte lo que sobra?

Pistas para resolver: identifica que la decisión corresponde a la asamblea y que el estado siguiente es la liquidación; explica por qué no pueden repartirse activos mientras haya pasivo; y aplica el orden: acreedores, devolución de aportaciones, remanente.

—

Actividad: Detectives de actos de comercio

Actividad 1: Detectives de actos de comercio

Objetivo: clasificar situaciones reales como mercantiles o civiles y argumentar el porqué.

Instrucciones:

1. En equipos de cuatro, tomen diez operaciones de un supermercado, un taller mecánico y una persona que vende su coche.
2. Clasifiquen cada operación como acto absolutamente mercantil, relativamente mercantil (y en qué caso) o acto civil.
3. Sustenten cada clasificación con los criterios de la sección 3.1.
4. Presenten sus tres casos más debatidos al grupo.

Criterios de evaluación: correcta aplicación de los criterios; calidad de la argumentación; participación de todos los integrantes.

Actividad: La tabla de las tres sociedades

Actividad 2: La tabla de las tres sociedades

Objetivo: dominar la comparación SA-SRL-SAS para recomendar con criterio.

Instrucciones:

1. Elaboren una tabla comparativa con al menos ocho características (socios, títulos, transmisión, constitución, administración, vigilancia, oferta pública, perfil ideal).
2. Inventen tres perfiles de cliente: una emprendedora sola, cuatro socios de confianza y un grupo que busca inversión grande.
3. Recomienden un tipo social para cada perfil y redacten la justificación en tres líneas por caso.
4. Intercambien tablas con otro equipo y busquen errores o omisiones.

Criterios de evaluación: exactitud de la comparación; pertinencia de las recomendaciones; claridad de las justificaciones.

Actividad: El expediente del auxiliar

Actividad 3: El expediente del auxiliar

Objetivo: identificar auxiliares del comerciante en documentos reales y evaluar facultades.

Instrucciones:

1. Cada equipo recibe tres fichas con firmas y encargos: un poder general de administración, un encargo de mostrador y un contrato con un comisionista.
2. Determinen qué auxiliar es en cada ficha, si es dependiente o independiente y hasta dónde puede obligar al negocio.

3. Redacten una lista de control (checklist) para verificar firmantes antes de aceptar un pedido.
4. Comparta el grupo las listas y construyan una sola checklist de clase.

Criterios de evaluación: identificación correcta de la figura; precisión sobre el alcance de facultades; utilidad práctica de la checklist.

—

Taller práctico: === Taller

Taller: Constituye tu SAS en simulación

Objetivo: recorrer el ciclo completo de constitución de una SAS y conectarlo con la apertura contable del negocio.

Enunciado: tu equipo es el despacho contable «Balance & Compañía». Un cliente emprendedor quiere formalizar su negocio de repostería en línea como SAS, aportando diez mil pesos, y pide: la sociedad constituida, sus reglas básicas y un plan de apertura contable.

Actividades:

1. Definan el nombre propuesto de la sociedad, el objeto social y el domicilio.
2. Redacten las cláusulas esenciales del acta constitutiva estandarizada: capital, administración y asambleas.
3. Simulen el llenado del sistema electrónico de constitución (repartan los roles: accionista, administrador y quien revisa requisitos).
4. Preparen el plan de apertura contable: catálogo mínimo, apertura de libros y los datos fiscales que deberá tramitar la sociedad.
5. Presenten al grupo el expediente completo y expliquen qué cambiaría si el cliente trajera a una empresa como socia (pista: la SAS no admite personas morales).

Productos esperados:

- Acta constitutiva simulada con las cláusulas esenciales
- Lista de requisitos y pasos del sistema electrónico
- Plan de apertura contable
- Un párrafo de recomendación sobre el futuro tipo social del negocio

Criterios de evaluación:

- Cumplimiento de los rasgos legales de la SAS
- Realismo del plan contable de apertura
- Calidad de la documentación
- Claridad de la presentación

—

✓ Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: selecciona la respuesta correcta en cada reactivo y verifica tus respuestas con la clave al final. Si fallas alguno, regresa a la sección correspondiente antes de avanzar a la Unidad 4.

1. Los actos absolutamente mercantiles son aquellos que:

- a) Solo son mercantiles si los realiza un comerciante
- b) Son mercantiles por su naturaleza, sin importar quién los realice
- c) Requieren inscripción previa en el Registro Público de Comercio
- d) Solo pueden realizar las grandes empresas

2. Para tener la calidad de comerciante se requiere ejercer los actos de comercio:

- a) Una sola vez, con suficiente volumen
- b) De manera habitual y en nombre propio
- c) Con autorización judicial previa
- d) Siempre a través de una sociedad

3. El fondo de comercio (aviamento) se integra por:

- a) El dinero en caja y las cuentas bancarias del negocio
- b) El inmueble donde opera la empresa
- c) El conjunto de elementos que permiten explotar la empresa: clientela, nombre, local, marca, contratos y conocimientos
- d) Las deudas y obligaciones del comerciante

4. El factor es:

- a) El apoderado general del comerciante para administrar sus negocios
- b) Un corredor independiente que intermedia ventas
- c) Un perito que dictamina en juicios mercantiles
- d) El encargado del mostrador en una tienda

5. En una SA, la responsabilidad del accionista frente a las deudas sociales es:

- a) Ilimitada, con todo su patrimonio
- b) Solidaria con los demás accionistas
- c) Limitada al pago de sus acciones
- d) Inexistente en cualquier supuesto

6. El capital de una SRL se divide en:

- a) Acciones nominativas libremente transmisibles
- b) Partes sociales sujetas a consentimiento para transmitirse
- c) Obligaciones convertibles
- d) Bonos de fundador

7. El número máximo de socios que admite una SRL es:

- a) Diez
- b) Veinte
- c) Sin límite
- d) Cincuenta

8. Para transmitir partes sociales de una SRL a un tercero se requiere, como regla general:

- a) Nada, son libremente transmisibles
- b) Autorización de la autoridad fiscal
- c) Consentimiento de los socios, con derecho de preferencia
- d) Solo publicar un aviso en el periódico

9. La SAS se caracteriza porque:

- a) Exige un capital mínimo elevado
- b) Solo pueden ser accionistas personas físicas y se constituye en línea
- c) Requiere al menos veinticinco accionistas
- d) No tiene personalidad jurídica propia

10. La diferencia entre disolución y liquidación es que:

- a) No hay diferencia, son lo mismo
- b) La disolución solo aplica a sociedades públicas
- c) En la disolución la sociedad deja de realizar su objeto y en la liquidación cobra, paga su pasivo y reparte el remanente
- d) La liquidación es siempre voluntaria y la disolución siempre forzosa

—

 **Clave de respuestas:** 1b2b3c4a5c6b7d8c9b10c

Lecturas complementarias

1. **Cervantes Ahumada, Raúl.** *Curso de Derecho Mercantil*. Ed. Porrúa. Clásico mexicano para profundizar en actos de comercio, comerciante y sociedades.
2. **Garrigues, Joaquín.** *Curso de Derecho Mercantil*. Ed. Temis. Perspectiva española de referencia sobre empresa y sociedades.
3. **Goldschmidt, Werner.** *Derecho Mercantil*. Ed. Cárdenas Editor. Sistematización teórica de la materia desde la economía.
4. **Ley General de Sociedades Mercantiles.** Texto vigente; revisa en particular la parte general y los capítulos de la SA, SRL y SAS.
5. **Código de Comercio.** Libro primero, sobre el comercio en general: actos de comercio y comerciante.
6. **Jurisprudencia de la SCJN en materia mercantil y societaria.** Tesis seleccionadas sobre personalidad jurídica y responsabilidad de socios.

—
Marco Jurídico de los Negocios - Unidad 3 Universidad Cristóbal Colón Fecha de última actualización: 2026